Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
5ª Vara Cível da Comarca de Olinda

AV PAN NORDESTINA, S/N, Km 4, Vila Popular, OLINDA - PE - CEP: 53010-210 - F:( )

Processo nº **0017776-79.2024.8.17.2990**

AUTOR(A): J. W. G. D. A. M.
REPRESENTANTE: LUCIANA DA SILVA GONCALVES DE AZEVEDO

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

JOAQUIM WAGNER GONÇALVES DE AZEVEDO MATIAS, menor representado por sua genitora, propôs ação ordinária em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, todos já qualificados nos autos, alegando que precisa se submeter a tratamento de saúde mediante uso do medicamento antineoplásico, conforme prescrição médica, mas a operadora ré não autorizou o custeio.

Requer seja a operadora condenada a custear a medicação prescrita, inclusive em sede de tutela antecipada, bem como a lhe pagar indenização por danos morais.

Concedida a tutela, a demandada ofereceu contestação. Impugna o valor da causa e a justiça gratuita. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos sob a alegação de que, apesar do medicamento ser classificado como antineoplásico, o autor não está acometido de tumor cancerígeno maligno. Ressalta que a cobertura legal para medicamento classificado como antineoplásico busca proteger a saúde de pessoas diagnosticadas com câncer, não abrangendo as que façam uso desses medicamentos para outras doenças. Portanto, o caso concreto é de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído do rol de coberturas mínimas obrigatórias, conforme dispõe a Lei nº 9.656/98. Subsidiariamente, postula que o custeio seja parcial, “nos limites do contrato”.

Após réplica, uma vez que não há necessidade de dilação probatória, vieram os autos conclusos para julgamento da lide.

É o relatório. Decido.

1. **Impugnação ao valor da causa e à justiça gratuita**

O valor atribuído à causa na exordial expressa o conteúdo econômico da demanda, pois corresponde ao somatório do valor da aquisição fármaco para tratamento inicial ao longo de três meses com o valor da indenização por danos morais.

Por mais que a parte ré considere excessiva a quantia relativa ao custeio do medicamento, percebo que a parte autora apontou uma estimativa de custo que guarda estreita relação com sua pretensão nesse sentido, mostrando-se adequada. Logo, a impugnação não merece acolhimento.

Por seu turno, a impugnação à justiça gratuita está fundada no argumento de que o impugnado não comprovou que o pagamento das despesas processuais afetaria seu sustento e/ou de sua família.

Rejeito-a com amparo no disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, mormente porque, além da presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, não há elementos nos autos que permitam afastar a aludida presunção, pelo que caberia à impugnante fornecer ao juízo tais elementos, comprovando suas alegações, mas assim não fez.

2. **Mérito da causa**

A presente lide versa sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde para fornecer medicação antineoplásica prescrita à parte autora por orientação médica.

É cediço que a Lei nº 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde (art. 10), prevê em seu art. 12 cobertura para tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral (quando incluir atendimento ambulatorial) e cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar (quando incluir internação hospitalar).

Como se vê, a lei que regula a matéria não ressalva a natureza necessariamente maligna do câncer, fazendo menção tão-somente a “tratamento antineoplásico”, o que é o caso dos autos.

Não é possível, como quer a defesa, limitar o alcance da lei, dando-lhe intepretação restritiva em flagrante prejuízo ao direito do consumidor, invocando palavras/ideias/conceitos que não foram mencionados pelo legislador.

Ademais, de acordo com o laudo médico id 182514116, o medicamento foi solicitado para tratamento de tumor que, dentre várias consequências nefastas, apresenta grave risco de se transformar em maligno. Confira-se:

O paciente acima citado é portador de doença neurogenética denominada neurofibromatose tipo I, apresenta como critérios diagnósticos: múltiplas manchas café com leite, extenso neurofibroma em região de mediastino que atinge vasos nobres, além de linfonodos abdominais difusos. Ele vem evoluindo com dor abdominal periumbilical, necessitou de internação para melhor controle de dor.

Sabe-se que se trata de doença genética com diversos espectros clínicos. A presença de tais lesões, com importante alargamento mediastinal com conglomerados linfonodais em todos os níveis, configurando massas, que circunda o segmento descendente da aorta torácica e a veia ázigos, amoldando-se a estes vasos, e estende-se para a cadeia retrocrural bilateral, para a cadeia celíaca, região do ligamento gastro-hepático e região retroperitoneal, em situação interaortocaval e para-aórtica esquerda, são apresentações da doença com grande comprometimento na qualidade de vida e com prejuízo significativo, até risco de morte. Sendo avaliado pelo cirurgião torácico e considerado o tumor como inoperável.

Outro grave risco é a transformação maligna desses tumores, com prognóstico extremamente reservado. Recentemente, em literatura médica, temos relatos de respostas significativas com o uso de inibidores de MEK, em especial SELUMETINIBE para pacientes pediátricos a partir dos dois anos de idade com neurofibromas plexiformes sintomáticos, extensos, complicados e inoperáveis. A medicação apresenta benefícios clínicos em pacientes pediátricos que fizeram uso e possui toxicidade aceitável. A medicação foi aprovada pelo FDA e ANVISA e segue comercialização em nosso país. A aprovação é baseada nos resultados dos estudos clínicos fase II SPRINT(N. Engl J Med 2020 Apr 9;382(15); 1430-1442).

Em nosso país, A aprovação é baseada nos resultados dos estudos clínicos de fase II sprint(N. Engl J Med 2020 Apr 9;382(15):1430-1442) o qual avaliou o uso de selumetinibe(antineoplásico) na dose de 25mg/m² por via oral duas vezes ao dia . O tratamento promoveu uma taxa de resposta confirmada em 70%, com duração do beneficio por ao menos 12 meses em 80% dos respondedores. Solicito avaliação do quadro do paciente em questão para uso de tal medicação, cuja indicação torna-se indiscutível pelo comprometimento da qualidade de vida da paciente (dor, síndrome de veia cava superior e possibilidade de compressão torácica). Solicito aquisição da medicação com urgência.

Dra. [illegible]

Nesse contexto, é inquestionável a obrigatoriedade do custeio do medicamento antineoplásico em questão, o qual se enquadra no permissivo do art. 12 da Lei ° 9.656/98 e, portanto, não deve ser considerado como mero tratamento domiciliar nos moldes previstos no art. 10, inc. VI, da Lei ° 9.656/98.

A parte ré pleiteia que haja reembolso parcial, nos termos do contrato, mas não expõe com clareza e exatidão quais os limites que o contrato impõe, ou seja, não destaca eventual regra que prevê o custeio do medicamento dentro de determinado preço tabelado pelo plano, o qual deve ser condizente com o valor de mercado do produto.

Sendo assim, uma vez que a operadora ré não provou que o orçamento id 182514122 apresenta valores acima daqueles praticado no mercado, devo reconhecer como razoável o montante apontado na exordial para cobertura do tratamento por três meses, legitimando a despesa, desde que o autor junte aos autos o recibo de pagamento ao fornecedor.

Ademais, para que haja adequado controle da despesa, a parte autora deve juntar aos autos, mês a mês, não só a nova requisição médica (mostrando que o medicamento ainda se faz necessário), como também os recibos do pagamento ao fornecedor.

Quanto ao dano moral, vislumbro-o porque o não custeio da medicação de que o consumidor tanto necessitava para tratamento de seu preocupante quadro de saúde, por si só, causa sofrimento e angústia, ainda mais num momento de vida em que o usuário, estando enfermo, já se encontra compreensivelmente mais fragilizado. Nesse contexto, entendo que uma indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequada para reparar o mal causado, punir e prevenir a reiteração do ato lesivo.

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgo procedente o pedido para condenar CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI na obrigação de custear o medicamento prescrito a JOAQUIM WAGNER GONÇALVES DE AZEVEDO

MATIAS, conforme requisição médica, devendo o autor juntar os recibos do pagamento ao fornecedor a cada mês. Condeno a operadora ré ainda a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora desde esta sentença, aplicando-se o disposto na Lei nº 14.905/2024 (correção monetária calculada pela variação do IPCA e os juros moratórios pela taxa SELIC, descontando-se a variação do IPCA e desconsiderando-se eventuais juros negativos).

Condeno a parte ré a pagar custas e honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Interposta apelação, intime-se para contrarrazões e remetam-se os autos ao TJPE. Havendo trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Olinda, data da assinatura digital.

Adrianne Maria Ribeiro de Souza
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: ADRIANNE MARIA RIBEIRO DE SOUZA
22/11/2024 12:18:42
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 189015558

24112212184228200000184310490

IMPRIMIR GERAR PDF